

1500525-36.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/09/2022

... REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE CONSIDERADA, A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO. 1. A negativa da minorante do tráfico privilegiado encontra-se fundamentada na quantidade de droga apreendida - 50kg de maconha. Tal elemento, contudo, isoladamente considerado, é insuficiente ao afastamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500525-36.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500525-36.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kethelin Vitória Rafael Araujo e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

FERNANDA SOUZA NASCIMENTO e KETHELIN VITÓRIA RAFAEL ARAÚJO, qualificadas nos autos, foram denunciadas pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos III e V, e no artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), porque, segundo a denúncia:

a) desde data incerta até o dia 21 de junho de 2022, por volta das 06h25, na

Avenida Brasil, nº 1380, Vila Formosa, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e

b) no dia 21 de junho de 2022, por volta das 06h25, na Avenida Brasil, nº 1380, Vila Formosa, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, agindo previamente

ajustadas e com unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega ao consumo de terceiros, transportavam, no interior de ônibus de transporte público, entre Estados da Federação, 35 (trinta e cinco) porções da droga conhecida como skunk, com massa líquida de aproximadamente 17,550kg (dezessete quilogramas e quinhentos e

cinquenta gramas), e 10 (dez) porções da droga conhecida como maconha, com massa líquida de aproximadamente 10,180kg (dez quilogramas e cento e oitenta gramas), tratando-se de substâncias que contém Tetrahydrocannabinol (THC), o qual está relacionado na lista F1 da Portaria nº 344/98 da ANVISA.

Segundo narra o Promotor de Justiça, desde data incerta até 21/06/2022, as denunciadas associaram-se com o intuito de praticar o crime de tráfico de drogas e tinham a traficância como fonte de renda.

Concretizando aquele propósito, adquiriram as porções de maconha e skunk acima descritas em Campo Grande/MS.

No dia 21/06/2022, usando ônibus da Empresa de Transportes Andorinha, transportavam aquelas substâncias entorpecentes de Campo Grande/MS com destino a São Paulo/SP. Contudo, policiais militares que estavam de plantão no terminal rodoviário de Presidente Prudente receberam notícia de que ocupantes daquele ônibus estavam transportando drogas e dirigiram-se ao veículo, para apurar a veracidade das informações.

As denunciadas, que ocupavam as poltronas 25 e 26 do ônibus, demonstraram nervosismo durante a ação policial. Por isso, os milicianos vistoriaram as bagagens delas.

Numa mala vermelha, pertencente a Fernanda, encontraram 24 (vinte e quatro) porções de skunk. Na mala de prateada, pertencente a Kethelin, encontraram 11 (onze) porções de skunk e 10 (dez) porções de maconha.

Além das substâncias entorpecentes, encontraram, sob a posse das acusadas, 76

(setenta e seis) adesivos descritivos da espécie de maconha conhecida como Pineapple Kush, para serem colados às porções que elas fracionariam e venderiam.

Afirma o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação das drogas à comercialização.

A denúncia (fls. 197/200) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/191) e foi recebida em 01 de agosto de 2022 (fls. 201/202).

Citadas (fls. 300 e 302), as rés, assistidas por Defensor constituído (fls. 172/173), responderam à acusação (fls. 237/242).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 297).

O Defensor apresentou pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar (fls. 248/266), que foi indeferido (fls. 304/306).

Durante a instrução processual, foram ouvidas quatro testemunhas, seguindo-se os interrogatórios das acusadas. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 371/372).

Nos debates orais, também registrados em gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 371/372).

O Defensor, por sua vez, pleiteou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação das circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal, pela aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e pela concessão de prisão domiciliar (fls. 371/372).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/07), do auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 176/180), do laudo de exame pericial de fls. 181/186 e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

Vejamos o conjunto probatório.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 176/180) demonstra a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contém Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Inegável a destinação das drogas ao fornecimento a terceiros, haja vista a sua

grande quantidade, 17,550kg de skunk e 10,180kg de maconha.

Não há dúvida de que os pacotes de skunk e os tabletes de maconha estavam sob a posse das rés, pois os relatos delas e das testemunhas policiais militares convergiram nesse sentido.

A testemunha Rafael Bruno Nunes Menezes (fls. 371/372), policial militar, informou que estava em serviço no terminal rodoviário, quando o COPOM noticiou que mulheres estavam transportando drogas num ônibus de prefixo 7322, que percorria o itinerário Cuiabá - São Paulo. Segundo a informação recebida, o ônibus aportaria na plataforma sete do terminal e as autoras do fato ocupavam os assentos 25 e 26. Quando o ônibus estacionou, o depoente ingressou e constatou que as rés ocupavam os assentos indicados pelo informante. A bagagem de mão que levavam foi vistoriada, mas nada de ilícito foi encontrado. Como demonstraram nervosismo e portavam bilhetes de bagagem, o depoente solicitou que o motorista da empresa abrisse o bagageiro. No bagageiro, encontraram uma mala prateada, que Kethelin disse estar sob a posse dela, e uma mala vermelha, que Fernanda disse estar sob a posse dela. No interior da mala prateada, havia onze pacotes de skunk e dez tabletes de maconha, com massa líquida de 16,256kg. No interior da mala vermelha, havia vinte e quatro pacotes de skunk, com massa líquida de 12,526kg. Em meio ao procedimento, Fernanda e Kethelin declararam que receberiam R\$ 6.000,00 para transportar as drogas para São Paulo/SP. Na mesma ocasião, foram encontrados outros dez tabletes de maconha na mala de uma adolescente chamada Maria Fernanda. Entretanto, não se estabeleceu correlação entre as acusadas e a adolescente.

A testemunha Luciana Alcântara de Lima Rodrigues (fls. 371/372), policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício. Acrescentou que, segundo um informante, havia um carro escoltando o ônibus. Disse não se lembrar se essa informação foi transmitida pelo COPOM ou por um passageiro do ônibus.

Interrogada (fls. 371/372), a ré Fernanda Souza Nascimento confessou o tráfico de drogas. Disse que conhecia a corré e estava atravessando período de dificuldade financeira. Na quinta-feira anterior à prisão em flagrante delito, conversava com Kethelin, junto ao portão da casa dela, quando um indivíduo chamado Iuri lhes ofereceu a viagem. Afirmou que sabia se tratar de oferta para transportar drogas, mas ignorava a quantidade. Como contraprestação, Iuri prometeu pagar-lhes R\$ 6.000,00, que seriam divididos entre a interroganda e a corré. Após aceitarem a proposta, a interroganda e Kethelin viajaram juntas para Corumbá/MS. Na rodoviária daquela cidade, receberam as substâncias entorpecentes. Depois iniciaram viagem de volta para São Paulo/SP, onde pretendiam entregar as substâncias entorpecentes a Iuri, no terminal rodoviário da Barra Funda. Na segunda-feira, pela manhã, foram abordadas por policiais militares, que encontraram as drogas.

A ré Kethelin Vitória Rafael Araújo, no interrogatório (fls. 371/372), informou que estava em companhia de Fernanda, quando um indivíduo chamado Iuri passou por sua rua e perguntou se tinha alguém para trabalhar. Segundo ele, o serviço seria uma viagem e o pagamento seria de R\$ 6.000,00. Para viabilizar a viagem, Iuri entregou-lhes R\$ 120,00, em dinheiro, para que comprassem as passagens, e R\$ 450,00, por transferência bancária, para custear despesas de alimentação. Estando cientes de que transportariam drogas, a interroganda e a corré viajaram juntas para Corumbá/MS. Naquela cidade, receberam as malas que continham as substâncias entorpecentes. Quando o ônibus passava por esta cidade de Presidente Prudente, com destino a São Paulo/SP, foram abordadas por policiais militares e presas em flagrante delito. Asseverou que pretendiam entregar as drogas para Iuri, no terminal rodoviário da Barra Funda. Disse que residia com sua avó, e suas filhas estão sob os cuidados dela.

A convergência entre os relatos orais evidencia que as denunciadas receberam 17,550kg de skunk e 10,180kg de maconha em Corumbá/MS. Em seguida, passaram a transportar aquelas substâncias entorpecentes, com destino a São Paulo/SP. Quando passavam por esta cidade de Presidente Prudente, foram abordadas por policiais militares, que encontraram as drogas.

Ao transportar substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros, as denunciadas realizaram conduta prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. As rés declararam que agiram juntas, desde a contratação. Viajaram juntas para

Corumbá/MS, estavam juntas quando receberam as drogas, continuaram juntas na viagem de volta para São Paulo/SP e dividiriam o pagamento a ser recebido.

O fato de estarem juntas durante as etapas de preparação e execução do fato e a intenção de dividirem o pagamento evidenciam que concorreram, entre si, para realizar o crime (art. 29, CP).

Inegável que as acusadas receberam as embalagens de skunk e maconha no Mato Grosso do Sul, pois os bilhetes de passagem apreendidos (fls. 49/50) foram comprados em Campo Grande/MS.

Ademais, as denunciadas informaram que receberam as drogas em Corumbá/MS.

Como trouxeram as substâncias entorpecentes de Corumbá/MS, cidade situada em outro Estado da Federação, está configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso V do artigo 40 da Lei de Drogas.

Em que pese a argumentação do Ministério Público, não está caracterizada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Conforme entendimento prevalente nas Cortes Superiores, a majorante consistente na prática do crime em transporte público (art. 40, III, Lei nº 11.343/06) somente se configura se se constatar que o agente pretendia comercializar a droga no veículo. Neste sentido:

(...) A partir do julgamento do Recurso Especial 1.345.827/SC, este Colegiado modificou a orientação antes consolidada para acompanhar o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o simples fato de o agente utilizar-se de transporte público para conduzir a droga não atrai a incidência da referida majorante, que deve ser aplicada apenas quando constatada a efetiva comercialização da substância em seu interior. No caso em apreço, ausente a demonstração da intenção do agravado em praticar a mercancia dentro do transporte público, inviável é o reconhecimento da causa de aumento respectiva. (...) (STJ; AgRg no AREsp 547.246/MS; Quinta Turma; Relator: Jorge Mussi; j. 04.11.2014; DJe 12.11.2014).

(...) Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que o simples fato de o agente utilizar-se de transporte público para conduzir a droga não atrai a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, que deve ser aplicada apenas quando constatada a efetiva intenção de comercialização da substância em seu interior. Ressalva de entendimento. 2. No caso em exame, a droga estava escondida no interior de um bote inflável levado no bagageiro do ônibus, motivo pelo qual não incide referida majorante (...). (STJ; AgRg no RESp n. 1.379.010/MS; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz; Sexta Turma; j. 15/8/2019; DJe 29/8/2019).

No caso, as drogas estavam no bagageiro do ônibus, circunstância que indica não se destinarem à entrega a outro ocupante daquele veículo. Por conseguinte, não se aplica a majorante (art. 40, III, Lei nº 11.343/06).

Conforme se exporá adiante, aplica-se a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Como a associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06) poderia prejudicar a diminuição de pena (REsp 1.199.671/MG, STJ), passo a analisar se as rés praticaram o crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Em seguida, será verificada a aplicabilidade da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

A caracterização do delito tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 supõe a associação entre duas ou mais pessoas, de forma estável e permanente, para o fim de praticar qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/06. Neste sentido:

(...) não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. (GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: prevenção-repressão. 14ª ed. São Paulo: 2011. Ed. Saraiva, p. 209).

(...) Inicialmente, registre-se que a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei

n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (precedentes) (...). (STJ; AgRg no HC n. 744.101/SP; Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; j. 09/08/2022; DJe 15/08/2022).

No caso, conforme se expôs anteriormente, a prova colhida demonstra que as rés agiram juntas, nas etapas de preparação e execução do delito.

Embora o concurso de pessoas (art. 29, CP) seja inegável, não há evidência de que as acusadas estivessem imbuídas de ânimo associativo.

Segundo as declarações delas, as duas agiam sob o comando de terceira pessoa, que as contratou para uma viagem única.

Não se produziu prova apta a infirmar a asserção das denunciadas, de que foram contratadas para ação única.

Conquanto seja possível que tenham praticado o crime juntas em ocasiões anteriores ou pretendessem voltar a praticá-lo, não há provas nesse sentido.

Como não há evidência de que estivessem associadas com ânimo estável e permanente, não está caracterizada a infração penal prevista no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/006.

Aplica-se a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois as rés são tecnicamente primárias e não há evidência de que integrem organização criminosa, nem de que se dediquem à atividade ilícita.

Ações penais em andamento são insuficientes para fundamentar o afastamento da minorante. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE NÃO PODE SER AFASTADA APENAS COM BASE NO FATO DO SENTENCIADO POSSUIR AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No acórdão paradigma, consignou-se que ações penais em andamento justificam, de forma idônea, o afastamento do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 2. No acórdão embargado, por seu turno, adotou-se posicionamento contrário, em razão de precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF considerarem inidôneo o afastamento da referida causa de diminuição de pena com base apenas em ações penais em andamento, em atenção ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. 3. Consoante precedentes, verifica-se nesta Corte a adesão ao posicionamento advindo do STF, ou seja, a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ; AgRg nos EAREsp n. 1.852.098/AM; Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik; Terceira Seção; j. 27/10/2021; DJe 03/11/2021).

A quantidade de drogas apreendidas, sem maiores elementos, é insuficiente para fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena. Neste sentido:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE CONSIDERADA, A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO. 1. A negativa da minorante do tráfico privilegiado encontra-se fundamentada na quantidade de droga apreendida - 50kg de maconha. Tal elemento, contudo, isoladamente considerado, é insuficiente ao afastamento da causa de diminuição de pena, sendo necessária a indicação de outras circunstâncias fáticas idôneas a evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. 2. Agravos regimentais improvidos. (STJ; AgRg no HC n. 725.589/SC; Relator: Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região; Sexta Turma; j. 13/09/2022; DJe 16/9/2022).

Demonstradas, pois, a materialidade delitativa e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação das rés às penas do artigo 33, § 4º, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que as denunciadas são tecnicamente primárias.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre sua personalidade e a motivação para a prática delitativa.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta) é elevada para esta espécie de delito, haja vista a grande quantidade de skunk e maconha apreendida.

Inobstante a culpabilidade elevada, o elemento que a denota será ponderado na terceira etapa da dosagem (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06). Para evitar bis in idem, deixa-se de exasperar a pena-base.

Em que pese a argumentação do Defensor, é possível a ponderação da quantidade de drogas apreendidas na terceira fase do cálculo da pena, para modulação da minorante (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), conforme recentes julgados das Cortes Superiores. Leia-se:

(...) A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (precedentes). Agente que, na qualidade de “mula do tráfico” agiu de modo esporádico como transportador da droga, ainda que em grandes quantidades, mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (...) (STJ; AgRg no HC n. 632.857/RJ; Relator: Ministro João Otávio de Noronha; Quinta Turma; j. 13/09/2022; DJe 16/09/2022).

(...) Esta Corte, no julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, por maioria de votos, entendeu que configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto ilícito para fixar a pena-base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). (...) (STF; HC 214172 ED-ED; Relator: Ministro Roberto Barroso; Primeira Turma; j. 27/06/2022; DJe 30/06/2022).

Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas das denunciadas, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem da pena, consigno que as acusadas confessaram espontaneamente a autoria do delito (art. 65, III, d, CP) e tinham menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (art. 65, I, CP). Inviável, contudo, a atenuação da pena-base para alguém do mínimo legal, nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ).

Na terceira fase do cálculo, está configurada a majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Com a exasperação de 1/6 (um sexto), passam-se as sanções para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ainda na terceira fase do cálculo, configurada uma minorante (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), diminuem-se as penas em 1/6 (um sexto).

Aplica-se o redutor mínimo, porque a grande quantidade de skunk e maconha e a ausência de supervisor pelo contratante denotam maior comprometimento com a atividade ilícita.

A ausência de supervisão no transporte de tamanha quantidade de drogas indica que as rés gozavam da confiança de seu contratante.

Conforme se expôs anteriormente, a quantidade de substância apreendida é passível de apreciação na terceira etapa da dosimetria, para modulação do quantum de diminuição das penas.

Com a redução, passam-se as reprimendas para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O cumprimento da pena deverá iniciar-se no regime semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Por não estarem preenchidos requisitos objetivo (quantum da reprimenda corporal) e

subjetivo (circunstâncias judiciais desfavoráveis), é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP). Os mesmos motivos impedem a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar FERNANDA SOUZA NASCIMENTO, nascida aos 17/01/2003, natural de São Paulo/SP, filha de Renata Souza Silva e de Alexandre Ferraz do Nascimento, inscrita no RG nº 53.286.131 SSP/SP e no CPF nº 534.536.268-85, e KETHELIN VITÓRIA RAFAEL ARAUJO, nascida aos 28/01/2002, natural de São Paulo/SP, filha de Michele Aparecida Rafael e de William Aparecido Lima Araújo, inscrita no RG nº 55.037.249 SSP/SP e no CPF nº 551.915.278-01, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e a pagar 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado; e para absolvê-las da imputação de prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, faculto às condenadas recorrer em liberdade (STF; HC 183.677; j. 18/08/2020; DJe 04/09/2020). Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Condeno as acusadas ao pagamento das custas processuais, ressaltando-se que a cobrança ficará condicionada à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência relativa à natureza entorpecente da substância apreendida e sua quantidade, bem como sobre a utilização dos adesivos para o tráfico, autorizo a destruição imediata da droga e dos adesivos mantidos sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo a restituição dos celulares e do cartão apreendido às acusadas, ou ao Defensor, após o trânsito em julgado.

Para controle, consigno que as acusadas estão assistidas por Defensor constituído (fls. 172/173).

Transitada em julgado, expeçam-se mandados de prisão, guias de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), e façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 18 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA